

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1926/2536

นายพิพัฒน์ ชูสังข์

โจทก์

นายชัยวัฒน์ พันธุ์สุขุมธนา

จำเลย

นายสงวน ลีวมโนมนต์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2536 และศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ศาลฎีกา มิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องสั่งคืนเงินค่าขึ้นศาลให้แก่จำเลย จำเลยจึงขอให้ศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง สั่งคืนเงินค่าขึ้นศาลดังกล่าวให้แก่จำเลยด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดิน โฉนดเลขที่ 6646 ตำบลบางแค อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 8,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 8,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาแล้ว
(คำสั่งคำร้องที่ 950/2536)(อันดับ 107,116)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 118)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งเพิ่มเติม โดยให้คืนค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาเฉพาะ
คดีส่วนที่จำเลยฟ้องแย้งสามในสี่แก่จำเลย

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งเพิ่มเติม โดยให้คืนค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาเฉพาะ
คดีส่วนที่จำเลยฟ้องแย้งสามในสี่แก่จำเลย

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ